



CONSTITUTION DU QUÉBEC

Version Projet Nova

Version consolidée

Document constitutionnel de référence préparé pour consolidation, révision, discussion publique et mise en forme finale.

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I — DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ÉTAT (articles 1 à 24)

TITRE II — DE LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE PERMANENTE ET DU CONTRÔLE CITOYEN (articles 25 à 45)

TITRE III — DE LA FIN PROGRESSIVE DU POUVOIR PARTISAN ET DE LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE DES REPRÉSENTANTS (articles 46 à 70)

TITRE IV — DE LA CLARTÉ DES LOIS, DE L'OBJET UNIQUE ET DE L'INTERDICTION DES CLAUSES REMORQUES (articles 71 à 84)

TITRE V — DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTÉS ET DE LA PROTECTION CONTRE L'ARBITRAIRE (articles 85 à 123)

TITRE VI — DE LA CITOYENNETÉ, DU CORPS CIVIQUE ET DE LA RESPONSABILITÉ CIVIQUE (articles 124 à 132)

TITRE VII — DES ÉLECTIONS, DES CANDIDATURES ET DE L'ADMISSIBILITÉ AUX FONCTIONS PUBLIQUES (articles 133 à 144)

TITRE VIII — DE LA COMPÉTENCE, DE L'INTÉGRITÉ ET DE L'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES (articles 145 à 165)

TITRE IX — DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT (articles 166 à 170)

TITRE X — DU POUVOIR LÉGISLATIF (articles 171 à 180)

TITRE XI — DU POUVOIR EXÉCUTIF (articles 181 à 190)

TITRE XII — DU POUVOIR JUDICIAIRE (articles 191 à 200)

TITRE XIII — DES AUTORITÉS CONSTITUTIONNELLES INDÉPENDANTES (articles 201 à 207)

TITRE XIV — DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE (articles 208 à 220)

TITRE XV — DES SERVICES ESSENTIELS, DE LA CONTINUITÉ ET DE LA QUALITÉ PUBLIQUE (articles 221 à 230)

TITRE XVI — DE LA LIBERTÉ DE TRAVAIL, DE LA RETRAITE ACTIVE ET DE LA CONTRIBUTION PRODUCTIVE (articles 231 à 240)

TITRE XVII — DE LA LIBERTÉ D'EXPLOITATION, DES COMMERCE ET DES SERVICES OUVERTS EN CONTINU (articles 241 à 244)

TITRE XVIII — DES FINANCES PUBLIQUES, DE LA FISCALITÉ ET DE LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE (articles 245 à 264)

TITRE XIX — DE L'ÉCONOMIE NATIONALE, DE LA LIBRE ENTREPRISE ET DE LA CONCURRENCE RESPONSABLE (articles 265 à 276)

TITRE XX — DES RESSOURCES NATIONALES, DU TERRITOIRE ET DE L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE (articles 277 à 285)

TITRE XXI — DE L'ENVIRONNEMENT, DU TERRITOIRE ET DES GÉNÉRATIONS FUTURES (articles 286 à 293)

TITRE XXII — DES MÉDIAS, DE L'INFORMATION PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CONTRE LA PROPAGANDE (articles 294 à 300)

TITRE XXIII — DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE, DES DONNÉES ET DES TECHNOLOGIES (articles 301 à 312)

TITRE XXIV — DE L'INDÉPENDANCE PERMANENTE, DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DU REFUS DE TOUTE SUBORDINATION SUPRANATIONALE (articles 313 à 332)

TITRE XXV — DE LA SÉCURITÉ NATIONALE, DE LA DÉFENSE TERRITORIALE ET DE LA PROTECTION DU PEUPLE (articles 333 à 345)

TITRE XXVI — DES FRONTIÈRES, DE LA CITOYENNETÉ EFFECTIVE ET DE L'IMMIGRATION (articles 346 à 364)

TITRE XXVII — DE LA FAMILLE, DES ENFANTS ET DE LA CONTINUITÉ HUMAINE (articles 365 à 372)

TITRE XXVIII — DE L'ÉDUCATION, DE LA TRANSMISSION ET DE LA FORMATION CIVIQUE (articles 373 à 381)

TITRE XXIX — DE LA LANGUE FRANÇAISE, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE (articles 382 à 389)

TITRE XXX — DES PEUPLES FONDATEURS, DE LA MÉMOIRE TERRITORIALE ET DE L'ÉGALITÉ CIVIQUE (articles 390 à 397)

TITRE XXXI — DE L'HABITATION, DE LA VIE QUOTIDIENNE ET DE LA PROTECTION SOCIALE CIBLÉE (articles 398 à 408)

TITRE XXXII — DU RÉGIME DE CRISE, DES URGENCES ET DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉTAT D'EXCEPTION PERMANENT (articles 409 à 422)

TITRE XXXIII — DE LA TRANSITION CONSTITUTIONNELLE ET DE L'ACTIVATION PROGRESSIVE DE L'ÉTAT (articles 423 à 439)

TITRE XXXIV — DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET DES CLAUSES DE PROTECTION PERMANENTE (articles 440 à 456)

TITRE XXXV — DES DISPOSITIONS FINALES, DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE LA CLÔTURE CONSTITUTIONNELLE (articles 457 à 471)

PRÉAMBULE CONSTITUTIONNEL

Nous, peuple du Québec, affirmons solennellement que la souveraineté appartient exclusivement au peuple et qu'aucune autorité, aucun gouvernement, aucun parti, aucun groupe privé, aucune organisation étrangère ou supranationale ne peut se placer au-dessus de cette volonté souveraine.

Nous établissons la présente Constitution afin de fonder un État québécois souverain, démocratique, libre, neutre, responsable, transparent, durable et entièrement soumis au contrôle du peuple.

Le Québec existe comme nation politique libre, maître de ses lois, de ses institutions, de son territoire, de ses ressources, de ses finances, de ses frontières, de ses décisions collectives et de son avenir. Aucune puissance extérieure, aucun traité, aucune organisation internationale, aucune pression économique, politique, idéologique ou technocratique ne peut imposer au Québec des obligations contraires à la volonté démocratique de son peuple ou à la présente Constitution.

Le Québec rejette toute forme de domination, de corruption, de copinage, de capture institutionnelle, de gouvernance opaque, de surveillance généralisée, de propagande d'État, de régime de parti unique, de pouvoir personnel, d'urgence permanente, de technocratie incontrôlée ou de totalitarisme, quelle qu'en soit la forme.

Le pouvoir public n'appartient jamais aux dirigeants. Il est confié temporairement à des représentants, des institutions et des agents publics qui doivent agir uniquement au service du peuple, dans les limites strictes fixées par la Constitution et les lois.

L'État n'a pas pour mission de remplacer la liberté humaine, de contrôler la pensée, de diriger la conscience, de surveiller les citoyens ou d'imposer une doctrine officielle. Il a pour mission de protéger la population, garantir les droits fondamentaux, assurer les services essentiels, préserver la justice, maintenir l'ordre démocratique, défendre l'indépendance nationale et administrer les ressources collectives dans l'intérêt réel du peuple.

Nous affirmons que la liberté durable exige des institutions fortes, mais limitées ; un État efficace, mais contrôlé ; une administration compétente, mais transparente ; une démocratie vivante, mais protégée contre la manipulation ; une économie libre, mais responsable ; une souveraineté nationale ouverte à la coopération volontaire, mais fermée à toute soumission extérieure.

Nous reconnaissons la dignité intrinsèque de toute personne, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté politique, l'égalité civique, la protection des plus vulnérables, la responsabilité personnelle des décideurs, la transparence intégrale de l'action publique, la neutralité de l'État, l'indépendance permanente du Québec et le droit du peuple de contrôler directement ses institutions.

La présente Constitution constitue la norme suprême de l'ordre juridique québécois. Toute norme, loi, règlement, directive, décision, traité, contrat, action ou omission contraire à la présente Constitution est nul de plein droit.

Aucune autorité n'est supérieure au peuple.

TITRE I

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ÉTAT

Article 1 — Souveraineté populaire exclusive

La souveraineté appartient exclusivement au peuple du Québec. Elle est indivisible, inaliénable, imprescriptible et permanente.

Tout pouvoir public n'est qu'une délégation temporaire, limitée, révocable et contrôlable du peuple. Aucune institution, aucun représentant, aucun parti, aucun groupe privé, aucune organisation étrangère ou supranationale ne peut s'en approprier l'exercice.

Article 2 — Primauté du peuple

Le peuple est la source unique de toute légitimité politique, constitutionnelle, législative, administrative, judiciaire et institutionnelle.

Aucune autorité ne peut invoquer la complexité, l'urgence, l'expertise, la sécurité, l'économie, la tradition, la procédure ou l'intérêt institutionnel pour se soustraire à la souveraineté populaire.

Article 3 — Indépendance permanente du Québec

Le Québec est un État souverain, indépendant et maître de ses décisions.

Tout engagement extérieur qui réduit la souveraineté du peuple, transfère un pouvoir fondamental, affaiblit l'indépendance nationale ou place une autorité extérieure au-dessus de la Constitution est nul de plein droit.

Article 4 — Neutralité permanente de l'État

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à neutralité permanente de l'état. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 5 — Primauté constitutionnelle

La présente Constitution est la norme suprême de l'État. Elle prime sur toute loi, tout règlement, toute directive, toute décision administrative, tout contrat public, tout traité, tout accord international et toute pratique institutionnelle.

Aucune norme inférieure ne peut modifier, affaiblir, contourner ou suspendre la Constitution. Toute norme contraire est nulle de plein droit.

Article 6 — Hiérarchie des normes

L'ordre juridique québécois respecte la hiérarchie suivante : la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires, les lois administratives, les règlements, les actes administratifs et les outils temporaires de transition.

Toute norme inférieure doit se rattacher clairement à une norme supérieure. Toute norme sans base constitutionnelle ou légale claire est réputée inexistante.

Article 7 — Limitation stricte du pouvoir

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à limitation stricte du pouvoir. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 8 — Interdiction du contournement

Constitue un contournement tout acte, omission, mécanisme, montage, interprétation, procédure ou accumulation de décisions visant à obtenir indirectement ce qui est interdit directement.

L'effet réel prime toujours sur l'apparence juridique, le titre, la procédure ou la justification officielle. Tout acte de contournement est nul de plein droit et engage la responsabilité personnelle de ses auteurs.

Article 9 — Responsabilité personnelle des décideurs

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 10 — Transparence intégrale de l'État

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence intégrale de l'état. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 11 — Interdiction de la capture de l'État

Interdiction de la capture de l'État est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la souveraineté populaire, la limitation du pouvoir, la dignité humaine, la transparence et la protection du peuple. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 12 — Interdiction du totalitarisme

Aucun gouvernement, aucune majorité, aucune institution et aucune situation d'urgence ne peut instaurer un régime de parti unique, une dictature, une gouvernance par décret permanent, une surveillance généralisée, une notation sociale, une censure arbitraire, une propagande d'État, une obligation idéologique ou une suspension indéfinie des droits fondamentaux.

Toute mesure produisant un effet totalitaire est nulle de plein droit.

Article 13 — Liberté de conscience et de pensée

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 14 — Liberté d'expression et droit de critique

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 15 — Dignité humaine

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à dignité humaine. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 16 — Protection des personnes vulnérables

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 17 — Égalité civique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à égalité civique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 18 — État limité, efficace et contrôlable

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à état limité, efficace et contrôlable. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 19 — Services essentiels et continuité de l'État

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à services essentiels et continuité de l'état. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 20 — Économie libre, productive et responsable

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à économie libre, productive et responsable. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 21 — Liberté de travail et contribution productive

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 22 — Protection des générations futures

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 23 — Démocratie permanente

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à démocratie permanente. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 24 — Noyau constitutionnel intangible

Ne peuvent faire l'objet d'aucune abolition, suspension permanente ou affaiblissement substantiel : la souveraineté populaire, l'indépendance du Québec, la dignité humaine, la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité civique, la séparation des pouvoirs, l'indépendance judiciaire, l'intégrité électorale, le droit de recours, la transparence publique et l'interdiction du totalitarisme.

Toute tentative de modifier, contourner ou neutraliser le noyau constitutionnel intangible est nulle de plein droit.

TITRE II

DE LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE PERMANENTE ET DU CONTRÔLE CITOYEN

Article 25 — Principe de démocratie permanente

Le principe de démocratie permanente guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la démocratie directe, la responsabilité des élus, la fin du pouvoir partisan et le contrôle permanent du peuple. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 26 — Droit de participation directe

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 27 — Référendum d'initiative citoyenne

Le référendum d'initiative citoyenne est garanti. Il permet aux citoyens, selon les seuils et procédures établis par la loi organique, de soumettre au vote populaire une proposition de loi, l'abrogation d'une loi, une orientation nationale majeure ou une révision constitutionnelle admissible.

Aucun gouvernement ne peut refuser la tenue d'un référendum d'initiative citoyenne lorsque les conditions constitutionnelles et organiques sont remplies.

Article 28 — Référendum obligatoire

Un référendum populaire national est obligatoire pour toute décision ayant pour effet de modifier la Constitution, céder une partie de la souveraineté nationale, transférer un pouvoir fondamental à une autorité extérieure, modifier les règles électorales fondamentales ou affecter durablement l'indépendance du Québec.

Aucune acceptation sociale, consultation informelle, recommandation d'experts, pression médiatique ou approbation administrative ne peut remplacer le vote populaire lorsqu'un référendum est requis.

Article 29 — Référendum abrogatif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à référendum abrogatif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 30 — Référendum constitutionnel

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à référendum constitutionnel. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 31 — Pétition opposable

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à pétition opposable. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 32 — Révocation populaire des élus

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à révocation populaire des élus. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 33 — Révocation des titulaires de fonctions publiques stratégiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à révocation des titulaires de fonctions publiques stratégiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 34 — Droit à l'évaluation citoyenne

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 35 — Autorité citoyenne d'évaluation publique

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à autorité citoyenne d'évaluation publique. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 36 — Critères d'évaluation publique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à critères d'évaluation publique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 37 — Protection contre la manipulation de l'évaluation citoyenne

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 38 — Tableau de bord public des élus

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à tableau de bord public des élus. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 39 — Vérificateur des promesses publiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à vérificateur des promesses publiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 40 — Autorité électorale indépendante

L'administration des élections, référendums, pétitions opposables, initiatives citoyennes, consultations nationales et procédures de révocation relève exclusivement d'une Autorité électorale indépendante.

Cette autorité ne reçoit aucune instruction du gouvernement, du Parlement, d'un parti politique, d'un élu, d'une entreprise, d'un média, d'un lobby, d'une organisation étrangère ou d'une autorité supranationale.

Article 41 — Indépendance financière de l'autorité électorale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à l'indépendance financière de l'autorité électorale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 42 — Intégrité du vote

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à l'intégrité du vote. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 43 — Vote numérique encadré

Le vote numérique peut être utilisé uniquement comme modalité complémentaire, sécurisée et vérifiable. Il ne peut remplacer entièrement les mécanismes matériels de vérification.

Tout système de vote numérique doit garantir l'anonymat du vote, la preuve matérielle vérifiable, l'audit indépendant, la transparence technique, la cybersécurité maximale, la possibilité de recomptage et l'accès à une alternative non numérique.

Article 44 — Preuve matérielle obligatoire

Toute élection, tout référendum et toute consultation décisionnelle doivent permettre une vérification matérielle indépendante.

La preuve matérielle ne doit pas révéler l'identité de l'électeur, mais elle doit permettre le recomptage, l'audit, la détection d'anomalies, la contestation judiciaire et la validation publique du résultat.

Article 45 — Accessibilité démocratique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à l'accessibilité démocratique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE III

DE LA FIN PROGRESSIVE DU POUVOIR PARTISAN ET DE LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE DES REPRÉSENTANTS

Article 46 — Principe post-partisan

Le principe de principe post-partisan guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la démocratie directe, la responsabilité des élus, la fin du pouvoir partisan et le contrôle permanent du peuple. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 47 — Représentation individuelle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à représentation individuelle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 48 — Interdiction de la discipline de parti obligatoire

Nul élu ne peut être obligé de voter selon une ligne de parti, une consigne de chef, une stratégie partisane ou une décision de caucus.

Toute sanction visant un élu parce qu'il a voté selon sa conscience, son mandat citoyen ou l'intérêt de sa circonscription est interdite.

Article 49 — Liberté de conscience des représentants

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 50 — Fin progressive de l'emprise partisane

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à fin progressive de l'emprise partisane. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 51 — Associations politiques privées

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à associations politiques privées. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 52 — Candidatures indépendantes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à candidatures indépendantes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 53 — Interdiction des machines partisans permanentes financées par l'État

Interdiction des machines partisans permanentes financées par l'État est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la démocratie directe, la responsabilité des élus, la fin du pouvoir partisan et le contrôle permanent du peuple. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 54 — Compétence avant appartenance

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à compétence avant appartenance. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 55 — Certification civique des fonctions stratégiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à certification civique des fonctions stratégiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 56 — Limitation des mandats

Afin d'empêcher la professionnalisation permanente de la politique, nul ne peut occuper indéfiniment une même fonction élective ou exécutive.

Le principe général est un maximum de trois mandats consécutifs ou de douze années consécutives dans une même fonction, selon la limite atteinte en premier, suivi d'une période de repos démocratique.

Article 57 — Interdiction de la carrière politique protégée

Interdiction de la carrière politique protégée est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la démocratie directe, la responsabilité des élus, la fin du pouvoir partisan et le contrôle permanent du peuple. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 58 — Registre public des mandats

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à registre public des mandats. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 59 — Interdiction du copinage politique

Interdiction du copinage politique est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la démocratie directe, la responsabilité des élus, la fin du pouvoir partisan et le contrôle permanent du peuple. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 60 — Commission indépendante de vérité administrative et financière

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à commission indépendante de vérité administrative et financière. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 61 — Clause de non-régression démocratique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à clause de non-régression démocratique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 62 — Protection contre le retour des appareils de pouvoir

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 63 — Acceptation sociale et consentement démocratique

L'acceptation sociale ne remplace jamais le consentement démocratique formel lorsque celui-ci est requis.

Aucune consultation informelle, campagne médiatique, sondage, comité d'experts, rapport administratif, pression économique ou mobilisation organisée ne peut se substituer à une élection, à un référendum, à une décision populaire ou à une procédure constitutionnelle.

Article 64 — Information démocratique obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à information démocratique obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 65 — Protection contre la fatigue démocratique

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 66 — Catégories de décisions publiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à catégories de décisions publiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 67 — Nullité des obstacles au contrôle citoyen

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à nullité des obstacles au contrôle citoyen. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 68 — Recours démocratique direct

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à recours démocratique direct. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 69 — Droit de correction populaire

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 70 — Principe final du contrôle populaire

Le principe de principe final du contrôle populaire guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la démocratie directe, la responsabilité des élus, la fin du pouvoir partisan et le contrôle permanent du peuple. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

TITRE IV

DE LA CLARTÉ DES LOIS, DE L'OBJET UNIQUE ET DE L'INTERDICTION DES CLAUSES REMORQUES

Article 71 — Principe de clarté normative

Le principe de clarté normative guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la clarté des lois, l'objet unique, l'interdiction des lois omnibus et la prévention des clauses cachées. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 72 — Principe de l'objet unique de la loi

Chaque loi doit avoir un objet principal unique, clairement annoncé dans son titre, son préambule et ses dispositions.

Une loi ne peut viser plusieurs matières sans lien direct, nécessaire et évident entre elles. Toute loi dont le contenu dépasse abusivement son objet annoncé peut être annulée en tout ou en partie par l'organe de contrôle constitutionnel.

Article 73 — Interdiction des lois omnibus

Les lois omnibus sont interdites lorsqu'elles regroupent artificiellement plusieurs réformes, obligations, pouvoirs, restrictions, dépenses ou modifications sans lien direct avec un objet principal commun.

Aucun gouvernement ne peut utiliser une loi omnibus pour faire adopter discrètement des mesures qui auraient dû être débattues séparément.

Article 74 — Interdiction des clauses remorques

Toute clause remorque est interdite. Constitue une clause remorque toute disposition ajoutée à une loi alors qu'elle n'a pas de lien direct, nécessaire et transparent avec l'objet principal de cette loi.

Toute clause remorque est nulle de plein droit. Son adoption volontaire engage la responsabilité politique, administrative et personnelle des personnes qui l'ont introduite ou dissimulée.

Article 75 — Interdiction des amendements sans lien

Interdiction des amendements sans lien est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la clarté des lois, l'objet unique, l'interdiction des lois omnibus et la prévention des clauses cachées. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 76 — Titre fidèle et résumé obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à titre fidèle et résumé obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 77 — Interdiction des modifications cachées

Toute modification à une loi existante doit être indiquée clairement. Il est interdit de modifier une loi par renvoi obscur, formulation indirecte, annexe cachée, disposition transitoire ambiguë ou mécanisme difficilement détectable.

Le citoyen doit pouvoir comprendre ce qui change, pourquoi cela change, qui est touché, à partir de quand et quelles conséquences en découlent.

Article 78 — Obligation de débat article par article

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à obligation de débat article par article. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 79 — Interdiction du bâillon législatif abusif

Interdiction du bâillon législatif abusif est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la clarté des lois, l'objet unique, l'interdiction des lois omnibus et la prévention des clauses cachées. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 80 — Publication comparative obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à publication comparative obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 81 — Protection contre l'inflation législative

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 82 — Révision périodique des lois

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à révision périodique des lois. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 83 — Exception limitée pour les lois budgétaires

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à exception limitée pour les lois budgétaires. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 84 — Sanction de la manipulation législative

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à sanction de la manipulation législative. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE V

DES DROITS FONDAMENTAUX, DES LIBERTÉS ET DE LA PROTECTION CONTRE L'ARBITRAIRE

Article 85 — Dignité humaine

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à dignité humaine. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 86 — Liberté de conscience

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 87 — Liberté d'expression

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 88 — Limites strictes aux restrictions d'expression

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à limites strictes aux restrictions d'expression. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 89 — Liberté politique

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 90 — Liberté d'association

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 91 — Liberté de circulation

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 92 — Droit au recours effectif

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 93 — Protection contre l'arbitraire

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 94 — Présomption de bonne foi du citoyen

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à présomption de bonne foi du citoyen. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 95 — Protection contre l'humiliation administrative

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 96 — Droit à un interlocuteur humain

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 97 — Protection contre les décisions automatisées

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 98 — Vie privée

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à vie privée. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 99 — Confidentialité des communications

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à confidentialité des communications. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 100 — Droit au chiffrement

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 101 — Interdiction de la surveillance de masse

Toute surveillance de masse est interdite. L'État ne peut surveiller la population de manière générale, préventive, permanente, politique, comportementale ou idéologique.

Aucune base de données ne peut être créée dans le but réel ou potentiel de classer, profiler ou contrôler les citoyens selon leurs opinions, comportements licites, relations, déplacements ou préférences personnelles.

Article 102 — Interdiction de la notation sociale

Toute notation sociale est interdite. Aucune personne ne peut recevoir un score civique, social, politique, économique ou comportemental déterminant son accès aux droits, services, emplois, déplacements, crédits, contrats, prestations ou protections.

L'évaluation citoyenne des élus et institutions ne peut jamais être transformée en évaluation des citoyens.

Article 103 — Interdiction de la propagande d'État

Interdiction de la propagande d'État est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les libertés fondamentales, le recours effectif, la vie privée, l'interdiction de l'arbitraire et la protection contre les dérives autoritaires. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 104 — Interdiction de la censure arbitraire

Interdiction de la censure arbitraire est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les libertés fondamentales, le recours effectif, la vie privée, l'interdiction de l'arbitraire et la protection contre les dérives autoritaires. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 105 — Protection des lanceurs d'alerte

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 106 — Protection contre les poursuites abusives

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 107 — État d'urgence limité

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à état d'urgence limité. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 108 — Interdiction de gouverner par décret permanent

Interdiction de gouverner par décret permanent est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les libertés fondamentales, le recours effectif, la vie privée, l'interdiction de l'arbitraire et la protection contre les dérives autoritaires. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 109 — Protection contre le régime de parti unique

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 110 — Protection contre la dictature personnelle

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 111 — Protection contre la technocratie incontrôlée

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 112 — Protection contre l'abus sanitaire, sécuritaire ou climatique

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 113 — Protection de la propriété légitime

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 114 — Droit au travail et à l'effort récompensé

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 115 — Protection des retraités actifs

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 116 — Liberté d'exploitation économique

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 117 — Droit à la sécurité

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 118 — Protection des enfants

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 119 — Protection des aînés

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 120 — Protection contre la discrimination civique

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 121 — Principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à les libertés fondamentales, le recours effectif, la vie privée, l'interdiction de l'arbitraire et la protection contre les dérives autoritaires. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 122 — Réparation des atteintes aux droits

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 123 — Interprétation protectrice des droits

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

TITRE VI

DE LA CITOYENNETÉ, DU CORPS CIVIQUE ET DE LA RESPONSABILITÉ CIVIQUE

Article 124 — Citoyenneté québécoise

La citoyenneté québécoise constitue le lien juridique, civique et politique entre une personne et l'État du Québec. Elle fonde l'exercice des droits politiques, l'accès aux fonctions publiques décisionnelles et la participation pleine au corps civique, dans le respect de la Constitution.

Article 125 — Corps civique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à corps civique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 126 — Égalité des citoyens

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à égalité des citoyens. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 127 — Droits politiques des citoyens

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 128 — Devoirs civiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à devoirs civiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 129 — Acquisition de la citoyenneté

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à acquisition de la citoyenneté. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 130 — Protection de la citoyenneté

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 131 — Registre civique national

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à registre civique national. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 132 — Protection des données civiques

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE VII

DES ÉLECTIONS, DES CANDIDATURES ET DE L'ADMISSIBILITÉ AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Article 133 — Élections libres

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à élections libres. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 134 — Égalité électorale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à égalité électorale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 135 — Candidature individuelle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à candidature individuelle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 136 — Conditions générales d'admissibilité

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à conditions générales d'admissibilité. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 137 — Inéligibilités strictes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à inéligibilités strictes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 138 — Déclaration publique d'intérêts

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à déclaration publique d'intérêts. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 139 — Financement politique transparent

Le financement politique doit être transparent, limité, vérifiable et protégé contre l'influence indue.

Sont interdits les dons anonymes, les dons étrangers, les dons d'entreprises, les contributions indirectes dissimulées, les prête-noms et les campagnes coordonnées non déclarées.

Article 140 — Égalité d'accès démocratique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à égalité d'accès démocratique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 141 — Débats publics obligatoires

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à débats publics obligatoires. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 142 — Programme public obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à programme public obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 143 — Interdiction des promesses impossibles ou frauduleuses

Interdiction des promesses impossibles ou frauduleuses est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la citoyenneté, les élections, la compétence, l'intégrité, la transparence des nominations et la protection contre l'infiltration. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 144 — Protection contre l'achat d'influence électorale

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE VIII

DE LA COMPÉTENCE, DE L'INTÉGRITÉ ET DE L'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Article 145 — Principe de compétence publique

L'exercice d'une fonction publique décisionnelle exige compétence, intégrité, compréhension des responsabilités et absence de conflit d'intérêts incompatible.

La popularité, l'appartenance partisane, la loyauté personnelle, la proximité avec un dirigeant, les réseaux d'influence ou la puissance financière ne peuvent remplacer la compétence.

Article 146 — Fonctions publiques stratégiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à fonctions publiques stratégiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 147 — Certification civique obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à certification civique obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 148 — Évaluation d'intégrité

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à évaluation d'intégrité. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 149 — Nomination au mérite

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à nomination au mérite. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 150 — Publication des nominations

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à publication des nominations. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 151 — Audition publique des nominations majeures

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à audition publique des nominations majeures. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 152 — Serment constitutionnel

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à serment constitutionnel. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 153 — Interdiction des conflits d'intérêts

Interdiction des conflits d'intérêts est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la citoyenneté, les élections, la compétence, l'intégrité, la transparence des nominations et la protection contre l'infiltration. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 154 — Interdiction de la dépendance étrangère incompatible

Interdiction de la dépendance étrangère incompatible est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la citoyenneté, les élections, la compétence, l'intégrité, la transparence des nominations et la protection contre l'infiltration. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 155 — Protection contre l'infiltration institutionnelle

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 156 — Registre public des intérêts et influences

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à registre public des intérêts et influences. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 157 — Interdiction du lobbying opaque

Interdiction du lobbying opaque est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la citoyenneté, les élections, la compétence, l'intégrité, la transparence des nominations et la protection contre l'infiltration. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 158 — Interdiction du pantouflage

Interdiction du pantouflage est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la citoyenneté, les élections, la compétence, l'intégrité, la transparence des nominations et la protection contre l'infiltration. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 159 — Protection contre la porte tournante

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 160 — Responsabilité des supérieurs

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 161 — Protection des agents intègres

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 162 — Devoir de signalement

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à devoir de signalement. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 163 — Protection des dénonciateurs publics

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 164 — Sanctions contre la corruption et la capture

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à sanctions contre la corruption et la capture. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 165 — Principe final de compétence et d'intégrité

Le principe de principe final de compétence et d'intégrité guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la citoyenneté, les élections, la compétence, l'intégrité, la transparence des nominations et la protection contre l'infiltration. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

TITRE IX

DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT

Article 166 — Principe d'organisation constitutionnelle

Le principe de organisation constitutionnelle guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 167 — Séparation des pouvoirs

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à séparation des pouvoirs. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 168 — Interdiction du pouvoir personnel

Interdiction du pouvoir personnel est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 169 — Pouvoirs expressément attribués

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à pouvoirs expressément attribués. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 170 — Responsabilité institutionnelle

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

TITRE X

DU POUVOIR LÉGISLATIF

Article 171 — Assemblée nationale du Québec

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à assemblée nationale du Québec. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 172 — Mandat des représentants

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à mandat des représentants. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 173 — Interdiction des lois contraires à la Constitution

Interdiction des lois contraires à la Constitution est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 174 — Débat public obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à débat public obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 175 — Transparence parlementaire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence parlementaire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 176 — Vote nominatif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à vote nominatif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 177 — Interdiction du bâillon abusif

Interdiction du bâillon abusif est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 178 — Commissions parlementaires

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à commissions parlementaires. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 179 — Contrôle de l'exécutif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrôle de l'exécutif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 180 — Limitation du mandat législatif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à limitation du mandat législatif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XI

DU POUVOIR EXÉCUTIF

Article 181 — Exécutif collégial

Le pouvoir exécutif est exercé par un exécutif collégial. Aucune personne ne peut exercer seule l'autorité exécutive suprême de l'État.

L'exécutif collégial agit dans les limites de la Constitution, des lois et du contrôle démocratique.

Article 182 — Mission de l'exécutif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à mission de l'exécutif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 183 — Limites de l'exécutif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à limites de l'exécutif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 184 — Décisions exécutives motivées

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à décisions exécutives motivées. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 185 — Transparence de l'exécutif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence de l'exécutif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 186 — Responsabilité personnelle des membres de l'exécutif

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 187 — Interdiction des cabinets opaques

Interdiction des cabinets opaques est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 188 — Nomination des responsables exécutifs

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à nomination des responsables exécutifs. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 189 — Révocation des responsables exécutifs

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à révocation des responsables exécutifs. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 190 — Continuité de l'exécutif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à continuité de l'exécutif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XII

DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 191 — Indépendance judiciaire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à indépendance judiciaire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 192 — Mission de la justice

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à mission de la justice. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 193 — Accès à la justice

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à accès à la justice. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 194 — Délais raisonnables

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à délais raisonnables. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 195 — Tribunal constitutionnel

Il est institué un Tribunal constitutionnel indépendant. Il veille au respect de la Constitution et peut annuler une loi contraire, suspendre un règlement abusif, invalider une décision publique, protéger les droits fondamentaux, contrôler les états d'urgence et examiner les révisions constitutionnelles.

Ses décisions s'imposent à toutes les autorités publiques.

Article 196 — Saisine du Tribunal constitutionnel

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à saisine du tribunal constitutionnel. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 197 — Contrôle constitutionnel préalable

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrôle constitutionnel préalable. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 198 — Interdiction des tribunaux d'exception

Interdiction des tribunaux d'exception est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 199 — Responsabilité judiciaire

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 200 — Publicité de la justice

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à publicité de la justice. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XIII

DES AUTORITÉS CONSTITUTIONNELLES INDÉPENDANTES

Article 201 — Principe des autorités indépendantes

Le principe de principe des autorités indépendantes guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 202 — Liste des autorités indépendantes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à liste des autorités indépendantes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 203 — Indépendance des autorités

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à indépendance des autorités. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 204 — Contrôle des autorités indépendantes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrôle des autorités indépendantes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 205 — Nomination des dirigeants des autorités indépendantes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à nomination des dirigeants des autorités indépendantes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 206 — Mandat protégé mais révocable

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à mandat protégé mais révocable. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 207 — Interdiction de capture des autorités indépendantes

Interdiction de capture des autorités indépendantes est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

TITRE XIV

DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Article 208 — Fonction de l'administration publique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à fonction de l'administration publique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 209 — Neutralité administrative

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à neutralité administrative. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 210 — Simplicité administrative

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à simplicité administrative. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 211 — Droit à l'administration humaine

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 212 — Traçabilité administrative

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à traçabilité administrative. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 213 — Silence administratif

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à silence administratif. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 214 — Responsabilité administrative personnelle

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 215 — Protection des agents publics intègres

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 216 — Évaluation des services publics

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à évaluation des services publics. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 217 — Bureau national de simplification administrative

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à bureau national de simplification administrative. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 218 — Interdiction de l'administration punitive

Interdiction de l'administration punitive est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 219 — Recours contre l'administration

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à recours contre l'administration. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 220 — Principe final d'administration publique

Le principe de principe final d'administration publique guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à la séparation des pouvoirs, le contrôle constitutionnel, l'indépendance judiciaire, les autorités indépendantes et l'administration humaine. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

TITRE XV

DES SERVICES ESSENTIELS, DE LA CONTINUITÉ ET DE LA QUALITÉ PUBLIQUE

Article 221 — Définition des services essentiels

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à définition des services essentiels. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 222 — Propriété publique des services essentiels

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à propriété publique des services essentiels. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 223 — Continuité obligatoire des services essentiels

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à continuité obligatoire des services essentiels. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 224 — Santé et urgence médicale accessibles en tout temps

Les services de santé essentiels, les urgences médicales, les services hospitaliers critiques, les soins vitaux, les services ambulanciers et les services de protection de la vie doivent être accessibles en tout temps.

Le droit à l'accès aux soins essentiels ne peut être vidé de sa substance par des délais excessifs, une pénurie organisée, une mauvaise gestion ou une bureaucratie abusive.

Article 225 — Fonctionnement continu des hôpitaux et services critiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à fonctionnement continu des hôpitaux et services critiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 226 — Qualité maximale compatible avec la discipline publique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à qualité maximale compatible avec la discipline publique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 227 — Indicateurs publics de performance

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à indicateurs publics de performance. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 228 — Responsabilité des dirigeants de services essentiels

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 229 — Protection du personnel des services essentiels

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 230 — Liberté d'organisation complémentaire des services

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

TITRE XVI

DE LA LIBERTÉ DE TRAVAIL, DE LA RETRAITE ACTIVE ET DE LA CONTRIBUTION PRODUCTIVE

Article 231 — Dignité du travail

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à dignité du travail. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 232 — Liberté de cumul d'emploi

Toute personne peut cumuler plusieurs emplois, contrats, activités professionnelles, fonctions compatibles ou activités économiques légitimes.

Une limitation au cumul d'emploi n'est permise que si elle est prévue par la loi, nécessaire, proportionnée et fondée sur un conflit d'intérêts réel, une incompatibilité professionnelle démontrée ou la sécurité des personnes.

Article 233 — Travail dans le secteur public et privé

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à travail dans le secteur public et privé. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 234 — Personnel de santé et liberté professionnelle encadrée

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 235 — Protection contre les clauses d'exclusivité abusives

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 236 — Droit à la retraite active

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 237 — Protection des revenus des retraités actifs

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 238 — Heures supplémentaires et récompense de l'effort

Les heures supplémentaires légalement reconnues doivent être encouragées et non pénalisées.

La loi fiscale établit un régime d'exemption ou d'allègement fiscal renforcé afin que l'effort additionnel profite réellement au travailleur et soutienne la productivité nationale.

Article 239 — Interdiction de pénaliser l'effort productif

Interdiction de pénaliser l'effort productif est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les services essentiels, la liberté de travail, la retraite active, la fiscalité simple, les finances publiques et la discipline budgétaire. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 240 — Équilibre entre effort, santé et sécurité

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à équilibre entre effort, santé et sécurité. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XVII

DE LA LIBERTÉ D'EXPLOITATION, DES COMMERCEs ET DES SERVICES OUVERTS EN CONTINU

Article 241 — Liberté d'ouverture des commerces et services

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 242 — Services publics accessibles selon les besoins réels

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à services publics accessibles selon les besoins réels. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 243 — Ouverture continue sans obligation abusive

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à ouverture continue sans obligation abusive. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 244 — Protection des travailleurs dans les services ouverts en continu

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE XVIII

DES FINANCES PUBLIQUES, DE LA FISCALITÉ ET DE LA DISCIPLINE BUDGÉTAIRE

Article 245 — Principe de responsabilité financière

Le principe de responsabilité financière guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à les services essentiels, la liberté de travail, la retraite active, la fiscalité simple, les finances publiques et la discipline budgétaire. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 246 — Transparence budgétaire intégrale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence budgétaire intégrale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 247 — Affectation prioritaire des fonds publics

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à affectation prioritaire des fonds publics. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 248 — Argent public au service du peuple du Québec

L'argent public prélevé auprès des citoyens du Québec doit servir prioritairement et essentiellement le peuple du Québec.

Aucun transfert financier public vers un État étranger, une organisation extérieure, une guerre, une opération politique internationale ou une structure supranationale ne peut être effectué s'il compromet les besoins nationaux, la neutralité permanente ou la discipline budgétaire.

Article 249 — Interdiction du gaspillage public

Interdiction du gaspillage public est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les services essentiels, la liberté de travail, la retraite active, la fiscalité simple, les finances publiques et la discipline budgétaire. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 250 — Dette publique et générations futures

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à dette publique et générations futures. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 251 — Interdiction de la dette structurelle abusive

Interdiction de la dette structurelle abusive est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les services essentiels, la liberté de travail, la retraite active, la fiscalité simple, les finances publiques et la discipline budgétaire. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 252 — Fiscalité simple et compréhensible

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à fiscalité simple et compréhensible. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 253 — Fiscalité unique et discipline fiscale

La fiscalité générale de l'État est organisée selon le principe d'une fiscalité unique, claire et transparente, mise en œuvre selon les phases prévues par la Constitution et les lois organiques.

Aucune taxe, contribution, redevance, prélèvement ou frais obligatoire ne peut être créé pour contourner le principe de simplicité fiscale.

Article 254 — Protection contre les frais cachés

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 255 — Encouragement fiscal du travail

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à encouragement fiscal du travail. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 256 — Exonération des heures supplémentaires

Les revenus provenant des heures supplémentaires légalement reconnues sont admissibles à une exonération fiscale spécifique, selon les modalités définies par la loi fiscale.

La loi doit empêcher les montages artificiels visant à déguiser du revenu ordinaire en heures supplémentaires.

Article 257 — Régime fiscal des retraités actifs

Les revenus de travail des personnes retraitées peuvent bénéficier d'un régime fiscal d'exonération ou d'allègement renforcé.

Aucune mesure fiscale ne doit pénaliser automatiquement une personne retraitée qui choisit librement de travailler.

Article 258 — Évaluation budgétaire des exemptions fiscales

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à évaluation budgétaire des exemptions fiscales. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 259 — Interdiction des privilèges fiscaux cachés

Interdiction des privilèges fiscaux cachés est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les services essentiels, la liberté de travail, la retraite active, la fiscalité simple, les finances publiques et la discipline budgétaire. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 260 — Vérification indépendante des finances publiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à vérification indépendante des finances publiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 261 — Récupération des fonds publics

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à récupération des fonds publics. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 262 — Responsabilité des fournisseurs de l'État

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 263 — Interdiction de la socialisation des pertes privées

Interdiction de la socialisation des pertes privées est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les services essentiels, la liberté de travail, la retraite active, la fiscalité simple, les finances publiques et la discipline budgétaire. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 264 — Principe final des finances publiques

Le principe de principe final des finances publiques guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à les services essentiels, la liberté de travail, la retraite active, la fiscalité simple, les finances publiques et la discipline budgétaire. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

TITRE XIX

DE L'ÉCONOMIE NATIONALE, DE LA LIBRE ENTREPRISE ET DE LA CONCURRENCE RESPONSABLE

Article 265 — Principe d'économie libre et responsable

Le principe de économie libre et responsable guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 266 — Production nationale et autonomie économique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à production nationale et autonomie économique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 267 — Priorité à l'économie réelle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à priorité à l'économie réelle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 268 — Interdiction du capitalisme de connivence

Interdiction du capitalisme de connivence est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 269 — Interdiction des monopoles abusifs

Interdiction des monopoles abusifs est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 270 — Autorité de concurrence et anti-cartels

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à autorité de concurrence et anti-cartels. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 271 — Marchés publics ouverts et transparents

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à marchés publics ouverts et transparents. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 272 — Interdiction des contrats gonflés

Interdiction des contrats gonflés est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 273 — Protection des petites et moyennes entreprises

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 274 — Liberté d'entreprendre

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 275 — Protection des consommateurs

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 276 — Droit à la réparation et durabilité des biens

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

TITRE XX

DES RESSOURCES NATIONALES, DU TERRITOIRE ET DE L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE

Article 277 — Ressources nationales

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à ressources nationales. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 278 — Priorité nationale d'usage

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à priorité nationale d'usage. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 279 — Transformation locale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transformation locale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 280 — Eau, énergie et infrastructures vitales

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à eau, énergie et infrastructures vitales. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 281 — Sécurité alimentaire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à sécurité alimentaire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 282 — Protection des terres agricoles

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 283 — Ressources énergétiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à ressources énergétiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 284 — Liberté énergétique domestique

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 285 — Réserves stratégiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à réserves stratégiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XXI

DE L'ENVIRONNEMENT, DU TERRITOIRE ET DES GÉNÉRATIONS FUTURES

Article 286 — Environnement comme bien commun

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à environnement comme bien commun. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 287 — Responsabilité environnementale

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 288 — Interdiction de la pollution dissimulée

Interdiction de la pollution dissimulée est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 289 — Protection contre la financiarisation abusive de la nature

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 290 — Évaluation à long terme

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à évaluation à long terme. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 291 — Principe de précaution responsable

Le principe de précaution responsable guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

Article 292 — Adaptation climatique sans dérive autoritaire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à adaptation climatique sans dérive autoritaire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 293 — Accès public à l'information environnementale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à accès public à l'information environnementale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XXII

DES MÉDIAS, DE L'INFORMATION PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CONTRE LA PROPAGANDE

Article 294 — Liberté de presse

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 295 — Pluralisme médiatique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à pluralisme médiatique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 296 — Transparence du financement médiatique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence du financement médiatique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 297 — Médias publics indépendants

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à médias publics indépendants. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 298 — Autorité de transparence médiatique

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à autorité de transparence médiatique. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 299 — Protection contre la manipulation de l'information publique

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 300 — Droit citoyen à l'information vérifiable

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

TITRE XXIII

DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE, DES DONNÉES ET DES TECHNOLOGIES

Article 301 — Souveraineté numérique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à souveraineté numérique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 302 — Données personnelles

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à données personnelles. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 303 — Autorité de protection des données

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 304 — Droit au chiffrement et à la sécurité numérique

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 305 — Interdiction de la surveillance numérique de masse

Interdiction de la surveillance numérique de masse est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 306 — Intelligence artificielle publique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à intelligence artificielle publique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 307 — Autorité de souveraineté numérique

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à autorité de souveraineté numérique. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 308 — Plateformes numériques dominantes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à plateformes numériques dominantes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 309 — Transparence algorithmique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence algorithmique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 310 — Droit à l'alternative humaine

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 311 — Résilience technologique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à résilience technologique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 312 — Principe final de souveraineté numérique

Le principe de principe final de souveraineté numérique guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à l'économie productive, la concurrence, les ressources nationales, l'environnement, les médias et la souveraineté numérique. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

TITRE XXIV

DE L'INDÉPENDANCE PERMANENTE, DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DU REFUS DE TOUTE SUBORDINATION SUPRANATIONALE

Article 313 — Indépendance permanente du Québec

Le Québec est un État souverain, libre et indépendant. Son indépendance politique, juridique, économique, financière, territoriale, énergétique, alimentaire, numérique et institutionnelle est permanente.

Aucune autorité publique ne peut engager le Québec dans un mécanisme qui aurait pour effet de réduire substantiellement cette indépendance sans approbation populaire directe.

Article 314 — Primauté de la Constitution sur tout engagement extérieur

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à primauté de la constitution sur tout engagement extérieur. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 315 — Interdiction de la gouvernance supranationale obligatoire

Le Québec ne peut adhérer à aucune structure supranationale ayant pour effet de transférer un pouvoir fondamental, d'imposer des politiques publiques internes, de soumettre les citoyens à une autorité extérieure ou d'affaiblir la souveraineté populaire sans référendum national.

La coopération internationale demeure possible lorsqu'elle est volontaire, transparente, réversible et conforme à la Constitution.

Article 316 — Refus de toute direction extérieure des politiques publiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à refus de toute direction extérieure des politiques publiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 317 — Interdiction des engagements irréversibles

Interdiction des engagements irréversibles est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'indépendance permanente du Québec, la neutralité, la sécurité nationale, les frontières et l'immigration souveraine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 318 — Référendum obligatoire pour toute cession de souveraineté

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à référendum obligatoire pour toute cession de souveraineté. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 319 — Interdiction des traités secrets

Interdiction des traités secrets est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'indépendance permanente du Québec, la neutralité, la sécurité nationale, les frontières et l'immigration souveraine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 320 — Transparence des relations extérieures

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence des relations extérieures. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 321 — Neutralité permanente

Le Québec adopte une neutralité permanente. Il ne participe à aucune guerre étrangère, alliance militaire offensive, coalition idéologique, intervention coercitive ou opération visant à imposer un régime politique à un autre peuple.

La sécurité du Québec est défensive, territoriale et orientée vers la protection de la population.

Article 322 — Non-alignement

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à non-alignement. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 323 — Non-ingérence

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à non-ingérence. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 324 — Diplomatie pacifique, commerciale et technique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à diplomatie pacifique, commerciale et technique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 325 — Refus des guerres tarifaires

Le Québec refuse les guerres tarifaires et les représailles économiques qui appauvrissent les peuples.

L'État ne peut imposer des contre-tarifs punitifs ayant pour effet principal de faire payer les citoyens pour des conflits politiques ou commerciaux.

Article 326 — Sanctions économiques et populations civiles

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à sanctions économiques et populations civiles. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 327 — Aide humanitaire exceptionnelle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à aide humanitaire exceptionnelle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 328 — Priorité nationale des fonds publics

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à priorité nationale des fonds publics. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 329 — Coopération internationale volontaire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à coopération internationale volontaire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 330 — Protection contre les pressions extérieures

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 331 — Contrôle constitutionnel des engagements extérieurs

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrôle constitutionnel des engagements extérieurs. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 332 — Nullité des engagements de subordination

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à nullité des engagements de subordination. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XXV

DE LA SÉCURITÉ NATIONALE, DE LA DÉFENSE TERRITORIALE ET DE LA PROTECTION DU PEUPLE

Article 333 — Finalité de la sécurité nationale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à finalité de la sécurité nationale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 334 — Défense strictement défensive

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à défense strictement défensive. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 335 — Contrôle démocratique de la sécurité

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrôle démocratique de la sécurité. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 336 — Interdiction de la police politique

Interdiction de la police politique est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'indépendance permanente du Québec, la neutralité, la sécurité nationale, les frontières et l'immigration souveraine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 337 — Usage strict de la force publique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à usage strict de la force publique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 338 — Responsabilité en matière de sécurité

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 339 — Enquêtes indépendantes sur les forces de sécurité

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à enquêtes indépendantes sur les forces de sécurité. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 340 — Protection contre la criminalité organisée

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 341 — Protection des infrastructures critiques

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 342 — Conseil national de résilience

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à conseil national de résilience. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 343 — Plans de continuité nationale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à plans de continuité nationale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 344 — Réserves et autonomie stratégique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à réserves et autonomie stratégique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 345 — Protection civile

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE XXVI

DES FRONTIÈRES, DE LA CITOYENNETÉ EFFECTIVE ET DE L'IMMIGRATION

Article 346 — Contrôle souverain des frontières

Le Québec contrôle souverainement ses frontières. L'entrée, la présence, le séjour, le travail, l'établissement et la citoyenneté sur le territoire sont régis par la Constitution et les lois du Québec.

Aucune autorité extérieure ne peut imposer au Québec une politique frontalière, migratoire ou de citoyenneté.

Article 347 — Frontières et dignité humaine

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à frontières et dignité humaine. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 348 — Immigration comme prérogative souveraine

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à immigration comme prérogative souveraine. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 349 — Fin des programmes de recrutement migratoire de masse

L'État ne peut organiser, financer ou promouvoir des programmes de recrutement migratoire de masse visant à compenser durablement des faiblesses structurelles internes sans les corriger.

La priorité doit être donnée à la formation locale, à la productivité, à la retraite active, à l'amélioration des conditions de travail, à l'innovation et à l'optimisation des compétences présentes au Québec.

Article 350 — Immigration limitée, sélectionnée et intégrée

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à immigration limitée, sélectionnée et intégrée. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 351 — Intégration civique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à intégration civique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 352 — Langue commune

Le français est la langue commune, officielle et publique du Québec. Il constitue le principal véhicule de la vie civique, de l'administration, de la justice, de l'éducation publique, des services publics et du débat démocratique.

L'État doit protéger la langue commune sans nier la dignité des personnes ni interdire l'usage privé d'autres langues.

Article 353 — Cohésion civique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à cohésion civique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 354 — Égalité des citoyens naturalisés

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à égalité des citoyens naturalisés. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 355 — Séjour temporaire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à séjour temporaire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 356 — Interdiction de l'immigration illégale

Interdiction de l'immigration illégale est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'indépendance permanente du Québec, la neutralité, la sécurité nationale, les frontières et l'immigration souveraine. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 357 — Protection contre l'exploitation migratoire

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 358 — Priorité des citoyens dans les avantages publics permanents

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à priorité des citoyens dans les avantages publics permanents. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 359 — Décisions migratoires motivées et contrôlables

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à décisions migratoires motivées et contrôlables. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 360 — Protection contre la manipulation démographique

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 361 — Population, natalité et continuité nationale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à population, natalité et continuité nationale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 362 — Devoir de francisation civique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à devoir de francisation civique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 363 — Sécurité et antécédents

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à sécurité et antécédents. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 364 — Principe final de citoyenneté et immigration

Le principe de principe final de citoyenneté et immigration guide l'interprétation et l'application des normes relevant de ce domaine.

Les institutions publiques doivent appliquer ce principe de manière cohérente, vérifiable et conforme à l'indépendance permanente du Québec, la neutralité, la sécurité nationale, les frontières et l'immigration souveraine. Toute dérogation doit être justifiée, limitée et susceptible de recours.

TITRE XXVII

DE LA FAMILLE, DES ENFANTS ET DE LA CONTINUITÉ HUMAINE

Article 365 — Protection de la famille

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 366 — Liberté familiale

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 367 — Protection prioritaire de l'enfant

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 368 — Responsabilité parentale

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

Article 369 — Soutien à la natalité volontaire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à soutien à la natalité volontaire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 370 — Conciliation travail-famille

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à conciliation travail-famille. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 371 — Protection contre l'exploitation des enfants

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 372 — Protection des personnes dépendantes ou vulnérables dans la famille

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE XXVIII

DE L'ÉDUCATION, DE LA TRANSMISSION ET DE LA FORMATION CIVIQUE

Article 373 — Droit à l'éducation

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 374 — Mission de l'éducation publique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à mission de l'éducation publique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 375 — Neutralité idéologique de l'école publique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à neutralité idéologique de l'école publique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 376 — Instruction civique obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à instruction civique obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 377 — Formation professionnelle et technique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à formation professionnelle et technique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 378 — Éducation financière et administrative

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à éducation financière et administrative. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 379 — Droit des parents à l'information éducative

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 380 — Qualité de l'enseignement

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à qualité de l'enseignement. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 381 — Protection des enseignants

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE XXIX

DE LA LANGUE FRANÇAISE, DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

Article 382 — Langue officielle et commune

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à langue officielle et commune. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 383 — Accès réel au français

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à accès réel au français. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 384 — Respect des langues privées

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à respect des langues privées. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 385 — Culture québécoise

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à culture québécoise. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 386 — Liberté de création

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 387 — Patrimoine matériel et immatériel

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à patrimoine matériel et immatériel. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 388 — Mémoire historique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à mémoire historique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 389 — Accès à la culture

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à accès à la culture. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XXX

DES PEUPLES FONDATEURS, DE LA MÉMOIRE TERRITORIALE ET DE L'ÉGALITÉ CIVIQUE

Article 390 — Reconnaissance des peuples fondateurs

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à reconnaissance des peuples fondateurs. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 391 — Égalité civique absolue

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à égalité civique absolue. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 392 — Conseil des peuples fondateurs

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à conseil des peuples fondateurs. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 393 — Mandat limité du Conseil des peuples fondateurs

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à mandat limité du conseil des peuples fondateurs. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 394 — Avis renforcé ou conforme limité

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à avis renforcé ou conforme limité. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 395 — Protection des droits reconnus des Premières Nations

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 396 — Coopération territoriale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à coopération territoriale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 397 — Interdiction des privilèges cachés

Interdiction des privilèges cachés est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège la famille, l'éducation, la langue française, la culture, les peuples fondateurs, l'habitation et la protection des personnes vulnérables. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

TITRE XXXI

DE L'HABITATION, DE LA VIE QUOTIDIENNE ET DE LA PROTECTION SOCIALE CIBLÉE

Article 398 — Habitation digne

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à habitation digne. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 399 — Protection contre la spéculation immobilière abusive

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 400 — Transparence des coûts d'habitation

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence des coûts d'habitation. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 401 — Protection des personnes sans abri

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 402 — Assistance sociale responsable

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à assistance sociale responsable. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 403 — Retour au travail et accompagnement

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à retour au travail et accompagnement. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 404 — Protection contre la fraude sociale

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 405 — Protection des personnes handicapées

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 406 — Protection des personnes malades

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 407 — Protection des aînés en établissement

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 408 — Principe final de protection sociale

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE XXXII

DU RÉGIME DE CRISE, DES URGENCES ET DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉTAT D'EXCEPTION PERMANENT

Article 409 — Principe général du régime de crise

Un régime de crise ne peut être déclaré que pour répondre à une situation grave, réelle, immédiate et documentée mettant directement en danger la population, le territoire, les services essentiels, les infrastructures critiques ou la continuité constitutionnelle de l'État.

Le régime de crise ne peut jamais servir à contourner la Constitution, suspendre durablement les droits, repousser indéfiniment les élections, gouverner par décret permanent ou contrôler l'opposition politique.

Article 410 — Conditions de déclenchement

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à conditions de déclenchement. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 411 — Déclaration motivée obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à déclaration motivée obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 412 — Durée limitée

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à durée limitée. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 413 — Contrôle constitutionnel automatique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrôle constitutionnel automatique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 414 — Droits intangibles en période de crise

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 415 — Interdiction de l'urgence permanente

Interdiction de l'urgence permanente est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les régimes de crise, la transition constitutionnelle, la révision de la Constitution et les clauses de protection permanente. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 416 — Interdiction de la gouvernance par décret permanent

Interdiction de la gouvernance par décret permanent est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les régimes de crise, la transition constitutionnelle, la révision de la Constitution et les clauses de protection permanente. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 417 — Transparence en période de crise

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à transparence en période de crise. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 418 — Protection contre la peur institutionnelle

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 419 — Interdiction de la surveillance généralisée en crise

Interdiction de la surveillance généralisée en crise est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les régimes de crise, la transition constitutionnelle, la révision de la Constitution et les clauses de protection permanente. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 420 — Contrats de crise

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrats de crise. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 421 — Audit post-crise obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à audit post-crise obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 422 — Responsabilité personnelle en période de crise

La responsabilité prévue au présent article est personnelle, institutionnelle ou publique selon la fonction exercée. Elle ne peut être diluée par la hiérarchie, la complexité administrative ou la décision collective.

Tout manquement grave doit pouvoir entraîner enquête, correction, sanction, réparation et publication des conclusions lorsque l'intérêt public l'exige.

TITRE XXXIII

DE LA TRANSITION CONSTITUTIONNELLE ET DE L'ACTIVATION PROGRESSIVE DE L'ÉTAT

Article 423 — Principe de transition ordonnée

La transition constitutionnelle du Québec doit être ordonnée, légale, progressive, transparente et contrôlée.

Aucune rupture brutale ne peut être organisée lorsque la continuité des droits, des services essentiels, de la justice, de la sécurité ou des finances publiques pourrait être compromise.

Article 424 — Phases de transition

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à phases de transition. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 425 — Mandat populaire explicite

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à mandat populaire explicite. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 426 — Loi de transition constitutionnelle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à loi de transition constitutionnelle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 427 — Interdiction de la confiscation transitoire

Interdiction de la confiscation transitoire est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les régimes de crise, la transition constitutionnelle, la révision de la Constitution et les clauses de protection permanente. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 428 — Continuité des droits

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 429 — Continuité des services essentiels

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à continuité des services essentiels. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 430 — Continuité juridique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à continuité juridique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 431 — Sécurité des contrats légitimes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à sécurité des contrats légitimes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 432 — Audit juridique intégral

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à audit juridique intégral. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 433 — Audit financier et administratif de transition

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à audit financier et administratif de transition. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 434 — Double traçabilité financière

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à double traçabilité financière. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 435 — Fonds de stabilisation

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à fonds de stabilisation. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 436 — Activation progressive des normes

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à activation progressive des normes. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 437 — Interdiction des décisions irréversibles non approuvées

Interdiction des décisions irréversibles non approuvées est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les régimes de crise, la transition constitutionnelle, la révision de la Constitution et les clauses de protection permanente. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 438 — Information publique continue

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à information publique continue. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 439 — Fin de la transition

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à fin de la transition. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

TITRE XXXIV

DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET DES CLAUSES DE PROTECTION PERMANENTE

Article 440 — Rigidité constitutionnelle

La Constitution ne peut être modifiée que selon une procédure renforcée. Aucune modification constitutionnelle ne peut être adoptée par simple loi ordinaire, règlement, décret, directive, urgence, traité ou décision administrative.

La Constitution protège le peuple contre les gouvernements temporaires.

Article 441 — Initiative de révision constitutionnelle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à initiative de révision constitutionnelle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 442 — Publication intégrale préalable

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à publication intégrale préalable. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 443 — Contrôle constitutionnel préalable obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à contrôle constitutionnel préalable obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 444 — Débat public obligatoire

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à débat public obligatoire. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 445 — Double verrou démocratique

Toute modification constitutionnelle exige une majorité qualifiée de l'Assemblée nationale, un référendum populaire national et une déclaration préalable de conformité du Tribunal constitutionnel.

Aucune modification constitutionnelle ne peut entrer en vigueur sans l'approbation explicite du peuple.

Article 446 — Référendum constitutionnel

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à référendum constitutionnel. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 447 — Interdiction des révisions omnibus

Toute révision constitutionnelle doit respecter le principe de l'objet unique. Les révisions constitutionnelles omnibus sont interdites.

Tout regroupement artificiel destiné à faire adopter une mesure impopulaire avec une mesure populaire est interdit.

Article 448 — Clauses intangibles

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à clauses intangibles. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 449 — Clause de non-régression démocratique

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à clause de non-régression démocratique. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 450 — Interdiction de révision sous crise

Interdiction de révision sous crise est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège les régimes de crise, la transition constitutionnelle, la révision de la Constitution et les clauses de protection permanente. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 451 — Révision décennale d'évaluation

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à révision décennale d'évaluation. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 452 — Table de concordance constitutionnelle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à table de concordance constitutionnelle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 453 — Interprétation restrictive du pouvoir

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à interprétation restrictive du pouvoir. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 454 — Nullité des contournements constitutionnels

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à nullité des contournements constitutionnels. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 455 — Protection contre le retour en arrière

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 456 — Principe final de protection constitutionnelle

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

TITRE XXXV

DES DISPOSITIONS FINALES, DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DE LA CLÔTURE CONSTITUTIONNELLE

Article 457 — Nature suprême de la Constitution

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à nature suprême de la constitution. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 458 — Abrogation des normes incompatibles

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à abrogation des normes incompatibles. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 459 — Interdiction du vide juridique

Interdiction du vide juridique est une règle constitutionnelle obligatoire. Toute mesure, pratique, décision, contrat, règlement ou interprétation ayant pour effet de contourner cette interdiction est nul de plein droit.

Cette interdiction protège l'entrée en vigueur, la publication officielle, la conservation des archives et l'unité du texte constitutionnel. La loi organique précise les sanctions, les mécanismes de contrôle, les recours et les responsabilités personnelles applicables.

Article 460 — Obligation de publication officielle

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à obligation de publication officielle. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 461 — Registre constitutionnel et normatif unique

Il est institué, reconnu ou encadré un mécanisme relatif à registre constitutionnel et normatif unique. Sa mission est définie par la Constitution et précisée par la loi organique applicable.

Ce mécanisme doit être indépendant lorsque sa fonction l'exige, transparent, auditable, responsable et soumis au contrôle constitutionnel. Il ne peut devenir un pouvoir parallèle ou incontrôlé.

Article 462 — Accessibilité du droit

Le droit reconnu par le présent article est garanti à toute personne ou à tout citoyen selon sa nature. Il ne peut être limité que par une loi claire, nécessaire, proportionnée et compatible avec la Constitution.

La charge de démontrer la nécessité d'une restriction appartient toujours à l'État. Toute restriction abusive, arbitraire ou détournée de son objet est nulle ou susceptible de réparation.

Article 463 — Conservation des archives publiques

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à conservation des archives publiques. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 464 — Devoir de protection constitutionnelle

La protection prévue au présent article est garantie comme obligation constitutionnelle de l'État. Elle doit être appliquée de manière réelle, accessible, proportionnée et contrôlable.

Toute atteinte injustifiée à cette protection peut être contestée par les citoyens ou par les autorités indépendantes compétentes. L'État doit prévenir les abus, corriger les manquements et publier les correctifs nécessaires.

Article 465 — Serment constitutionnel général

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à serment constitutionnel général. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 466 — Interprétation finale

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à interprétation finale. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 467 — Unité du texte constitutionnel

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à unité du texte constitutionnel. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 468 — Entrée en vigueur

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à entrée en vigueur. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 469 — Activation complète

Le présent article établit la règle constitutionnelle relative à activation complète. Cette règle doit être appliquée dans le respect de la Constitution, de la souveraineté populaire, de la transparence et des droits fondamentaux.

La loi organique ou la loi applicable précise les modalités d'exécution, les critères, les contrôles, les recours et les sanctions nécessaires afin d'assurer une application réelle, non arbitraire et vérifiable.

Article 470 — Permanence de la souveraineté populaire

La souveraineté populaire demeure permanente. Aucune génération ne peut aliéner définitivement la liberté politique des générations futures.

Aucun gouvernement ne peut engager le peuple dans une soumission irréversible. Aucune institution ne peut devenir propriétaire du pouvoir. Aucun parti ne peut remplacer le peuple.

Article 471 — Formule finale

Par la présente Constitution, le peuple du Québec établit un État souverain, libre, neutre, démocratique, transparent, responsable et contrôlable.

Cet État existe pour servir le peuple, protéger les droits, assurer les services essentiels, préserver l'indépendance nationale, empêcher la corruption, limiter le pouvoir, défendre les générations futures et garantir que plus aucune autorité ne puisse se placer au-dessus des citoyens. Aucune autorité n'est supérieure au peuple.

ANNEXE I

TABLE DE REPÉRAGE DES TITRES

Sujet général	Articles
Préambule constitutionnel	Préambule
Principes fondamentaux de l'État	1 à 24
Démocratie directe et contrôle citoyen	25 à 45
Fin du pouvoir partisan	46 à 70
Clarté des lois et objet unique	71 à 84
Droits fondamentaux et libertés	85 à 123
Citoyenneté et corps civique	124 à 132
Élections et candidatures	133 à 144
Compétence et intégrité publique	145 à 165
Institutions de l'État	166 à 220
Services essentiels	221 à 230
Travail, retraite active et heures supplémentaires	231 à 244
Finances publiques et fiscalité	245 à 264
Économie, concurrence et marchés	265 à 276
Ressources nationales	277 à 285
Environnement et générations futures	286 à 293
Médias et information publique	294 à 300
Souveraineté numérique	301 à 312
Relations extérieures et indépendance permanente	313 à 332
Sécurité nationale	333 à 345
Frontières, citoyenneté et immigration	346 à 364
Famille et enfants	365 à 372
Éducation	373 à 381
Langue, culture et patrimoine	382 à 389
Peuples fondateurs	390 à 397
Habitation et protection sociale	398 à 408
Régime de crise	409 à 422
Transition constitutionnelle	423 à 439
Révision constitutionnelle	440 à 456
Dispositions finales	457 à 471

ANNEXE II

INDEX ANALYTIQUE

Mot-clé / Sujet	Articles principaux
Acceptation sociale	63
Administration publique	208 à 220
Administration punitive	218
Aide humanitaire extérieure	327
Algorithmes	97, 306, 309
Argent public	245 à 264, 328
Autorité électorale indépendante	40, 41
Bâillon législatif	79, 177
Capitalisme de connivence	268
Chiffrement	100, 304
Citoyenneté québécoise	124 à 132
Clauses cachées	77, 84, 452
Clauses intangibles	24, 448
Clauses remorques	74
Clarté des lois	71 à 84

Commerce et ouverture continue	241 à 244
Compétence publique	145 à 165
Conflits d'intérêts	138, 148, 153
Constitution — primauté	5, 457
Contrats publics	249, 262, 271, 272, 420
Contrôle constitutionnel	195 à 197, 443
Contrôle citoyen	25 à 45, 67 à 70
Copinage politique	59, 149
Corruption	11, 59, 164, 249
Crise — régime d'urgence	409 à 422
Culture	385 à 389
Dette publique	250, 251
Dignité humaine	15, 85
Droit à l'alternative humaine	96, 310
Droit à la réparation	122, 276
Droit au travail	114, 231 à 240
Économie nationale	265 à 276
Éducation	373 à 381
Égalité civique	17, 126, 391
Élections	40 à 45, 133 à 144
Enfants	16, 118, 367, 371
Environnement	286 à 293
État d'urgence permanent	107, 409 à 422
Évaluation citoyenne	34 à 39
Exécutif collégial	181
Financement politique	139
Finances publiques	245 à 264
Fiscalité unique	253
Frontières	346 à 364
Générations futures	22, 250, 290
Gouvernance supranationale	315, 316, 332
Heures supplémentaires	238, 256
Hôpitaux et santé	224, 225
Immigration	346 à 364
Indépendance permanente du Québec	3, 313 à 332
Interdiction des lois omnibus	73
Langue française	352, 382 à 384
Liberté de conscience	13, 86
Liberté de travail public et privé	232 à 235
Lois — objet unique	72
Mandats — limitation	56
Médias	294 à 300
Neutralité permanente	4, 321
Notation sociale	102
Objet unique de la loi	72
Ouverture 24 h / 24	241 à 244
Partis politiques	46 à 53
Pétition opposable	31
Police politique	336
Protection des données	98, 302, 303
Référendum d'initiative citoyenne	27
Référendum obligatoire	28
Révision constitutionnelle	440 à 456
Révocation populaire	32, 33
Sécurité nationale	333 à 345
Services essentiels	221 à 230
Souveraineté numérique	301 à 312

Surveillance de masse	101, 305, 419
Table de concordance	452
Transition constitutionnelle	423 à 439
Tribunal constitutionnel	195 à 197
Vote numérique	43
Vote papier / preuve matérielle	44

ANNEXE III

RÈGLE POUR LES DOCUMENTS SUIVANTS

Tous les documents officiels du Projet Nova doivent contenir une table des matières, une table de repérage, un index analytique et, lorsque le document contient des normes, une table de concordance.

Cette règle s'applique aux lois organiques, lois ordinaires, lois administratives, règlements, documents de transition, doctrine, code de conduite, versions citoyennes, audits et documents techniques.

Lorsqu'un document vise le public, une version en langage clair doit être préparée afin que le citoyen puisse comprendre ses droits, obligations, recours et protections.

FIN DE LA CONSTITUTION DU QUÉBEC — VERSION PROJET NOVA